

CURSO EM PDF — PSIQUIATRIA FORENSE

Curso Robusto de Psiquiatria Forense — Base Taborda

Formação aplicada para perícias, laudos e pareceres técnicos robustos.

Preparado para: Dr. Luís Henrique B. Gomes — Psiquiatra.

Base de referência: Psiquiatria Forense de Taborda, 3ª ed., Artmed, 2016.

Nota: material autoral e sintético. Não reproduz o livro; organiza uma trilha prática de estudo e produção pericial.

Curso Robusto de Psiquiatria Forense — Base Taborda

Base de referência: Psiquiatria Forense de Taborda, 3ª edição, Artmed, 2016.

Material autoral, aplicado à prática do Dr. Luís Henrique B. Gomes. Não reproduz o livro; organiza uma trilha de estudo, raciocínio pericial, checklists e estrutura de pareceres robustos a partir dos grandes temas da obra.

1. Objetivo geral

Construir domínio sólido em psiquiatria forense para atuação em perícias, assistência técnica e elaboração de pareceres robustos, tecnicamente rastreáveis e juridicamente úteis.

O curso tem foco em:

- exame pericial psiquiátrico;
- imputabilidade penal;
- capacidade civil;
- perícias previdenciárias, administrativas e ocupacionais;
- avaliação de risco de violência;
- simulação/dissimulação;
- transtornos mentais com relevância forense;
- elaboração de laudos e pareceres;
- resposta a quesitos;
- metodologia, ética e limites do perito/assistente técnico.

2. Competências ao final do curso

Ao final, Henrique deverá ser capaz de:

1. Distinguir prática clínica, perícia judicial, perícia administrativa e assistência técnica.
2. Formular a pergunta médico-legal correta em cada tipo de demanda.
3. Conduzir exame pericial psiquiátrico com método, rastreabilidade e linguagem técnica.
4. Elaborar laudos e pareceres separando relato, documento, achado clínico e inferência.
5. Avaliar imputabilidade penal e superveniência de doença mental.
6. Avaliar capacidade civil geral e capacidades civis específicas.
7. Avaliar incapacidade laboral, nexos, dano psíquico e capacidade funcional.
8. Reconhecer impacto forense de transtornos psicóticos, humor, substâncias, personalidade, neurocognitivos, deficiência intelectual e psicopatia.
9. Identificar inconsistências, simulação e dissimulação sem conclusões precipitadas.
10. Responder quesitos de modo objetivo, fundamentado e defensável.
11. Produzir pareceres técnicos robustos, otimizados e úteis para estratégia jurídico-pericial.

3. Carga horária sugerida

Versão essencial — 40 horas

- 20h teoria orientada.
- 10h leitura dirigida.
- 10h casos práticos e modelos de laudo.

Versão robusta — 80 horas

- 35h teoria.
- 20h leitura dirigida.
- 15h oficinas de laudo/parecer.
- 10h casos simulados e respostas a quesitos.

Versão formação avançada — 120 horas

- 50h teoria.
- 25h seminários por transtorno.
- 25h prática de pareceres.
- 20h supervisão de casos anonimizados.

4. Arquitetura do curso

O curso é dividido em 10 módulos:

1. Fundamentos da psiquiatria forense.
 2. Método pericial e exame psiquiátrico forense.
 3. Produção do laudo e do parecer técnico.
 4. Perícias criminais.
 5. Perícias cíveis.
 6. Perícias administrativas, previdenciárias e ocupacionais.
 7. Violência, vulnerabilidade e risco.
 8. Transtornos mentais com implicações forenses.
 9. Simulação, dissimulação e consistência pericial.
 10. Oficina final de pareceres robustos.
-

Módulo 1 — Fundamentos da Psiquiatria Forense

Aula 1. O que é psiquiatria forense

Objetivos

- Definir psiquiatria forense como interface entre psiquiatria e direito.
- Diferenciar clínica assistencial de avaliação pericial.
- Identificar as principais áreas de atuação.

Conteúdos

- Medicina forense, psiquiatria forense e lei.
- Diferença entre cuidar e avaliar.
- Papel do perito judicial.
- Papel do assistente técnico.
- Limites éticos e técnicos.
- Perícia criminal, cível, previdenciária, administrativa e trabalhista.

Aplicação prática

Antes de qualquer parecer, responder:

1. Qual é a pergunta jurídico-pericial?
2. Qual é o papel do médico neste caso?
3. Quais são as fontes de informação?
4. Quais conclusões são médicas e quais são jurídicas?

Aula 2. Conceitos filosófico-legais essenciais

Conteúdos

- Entendimento.
- Determinação.
- Discernimento.
- Autonomia.
- Vulnerabilidade.
- Responsabilidade.
- Capacidade.
- Risco.

Frase-chave

A psiquiatria forense não responde apenas “qual é o diagnóstico?”, mas “qual função mental foi afetada, em que grau, em qual momento e com que consequência jurídica possível?”.

Aula 3. História e identidade da psiquiatria forense brasileira

Conteúdos

- Desenvolvimento histórico da área.
- Relação com medicina legal.
- Psiquiatria forense como área de atuação.
- Desafios atuais: judicialização, previdência, violência, família, simulação e vulnerabilidade.

Aula 4. Ética em psiquiatria forense

Conteúdos

- Sigilo e limites do sigilo.
- Consentimento na perícia.
- Dever de imparcialidade.
- Diferença entre perito e terapeuta.
- Conflitos de interesse.
- Linguagem não estigmatizante.
- Responsabilidade do parecer técnico.

Erro comum

Confundir vínculo terapêutico com papel pericial. O perito não é advogado, terapeuta nem juiz.

Módulo 2 — Método Pericial e Exame Psiquiátrico Forense

Aula 5. Estrutura do exame pericial psiquiátrico

Conteúdos

- Identificação.
- Objeto da perícia.
- Metodologia.
- Documentos analisados.
- Entrevista.
- Exame do estado mental.
- Avaliação funcional.
- Discussão médico-legal.
- Conclusão.
- Resposta a quesitos.
- Limitações.

Regra de rastreabilidade

Toda conclusão deve poder ser rastreada a:

- achado clínico;
- documento;
- relato identificado;
- exame complementar;
- observação pericial;
- literatura técnica.

Aula 6. Entrevista pericial: como perguntar

Conteúdos

- Diferença entre anamnese clínica e entrevista pericial.
- Perguntas abertas e fechadas.
- Linha do tempo.
- Confronto respeitoso de inconsistências.
- Relação com documentos.
- Entrevista de terceiros.
- Cuidados com indução.

Ferramenta prática

Separar sempre:

- “o periciando relata...”;
- “o documento informa...”;
- “no exame observa-se...”;
- “a inferência médico-legal é...”.

Aula 7. Exame do estado mental forense

Conteúdos

- Aparência e atitude.
- Consciência e orientação.
- Atenção e memória.
- Linguagem.
- Psicomotricidade.
- Humor e afeto.
- Pensamento formal.
- Conteúdo do pensamento.
- Sensopercepção.
- Juízo crítico.
- Insight.
- Autodeterminação.
- Capacidade decisória.
- Risco.
- Consistência.

Aula 8. Exames, escalas e avaliações complementares

Conteúdos

- Escalas psiquiátricas.
 - Testes neuropsicológicos.
 - Avaliação cognitiva.
 - Exames laboratoriais e toxicológicos.
 - Limites dos testes.
 - Como citar exames sem transformá-los em conclusão automática.
-

Módulo 3 — Produção do Laudo e do Parecer Técnico

Aula 9. Diferença entre laudo, parecer e relatório

Conteúdos

- Laudo pericial judicial.
- Parecer técnico do assistente.
- Relatório médico assistencial.
- Atestado.
- Resposta a quesitos.
- Manifestação crítica sobre laudo pericial.

Aula 10. Como construir parecer robusto

Estrutura recomendada

1. Objeto do parecer.
2. Síntese dos documentos.
3. Metodologia.
4. Histórico clínico-documental.
5. Exame do estado mental, se houver avaliação direta.
6. Análise psicopatológica.
7. Análise funcional.
8. Discussão médico-legal.
9. Crítica técnica do laudo, se aplicável.
10. Conclusão.
11. Resposta a quesitos.
12. Limitações.

Aula 11. Linguagem pericial otimizada

Princípios

- Formalidade.
- Objetividade.
- Rastreabilidade.
- Proporcionalidade.
- Ausência de adjetivação moral.
- Conclusões graduadas.
- Marcação de incertezas.

Fórmulas úteis

- “Há elementos compatíveis com...”
- “Os dados disponíveis sustentam...”
- “Não há elementos suficientes para afirmar...”
- “A ausência de registro não equivale, por si só, à exclusão...”
- “O diagnóstico, isoladamente, não determina incapacidade...”

Aula 12. Quesitos: como responder

Conteúdos

- Resposta direta.
 - Fundamentação breve.
 - Premissas falsas.
 - Quesitos repetitivos.
 - Quesitos fora da competência médica.
 - Quesitos com indução.
-

Módulo 4 — Perícias Criminais

Aula 13. Perícia de imputabilidade penal

Conteúdos

- Entendimento.
- Determinação.
- Discernimento.
- Imputabilidade.
- Inimputabilidade.
- Semi-imputabilidade.
- Momento do fato.
- Nexó entre transtorno e conduta.

Checklist penal

- Qual era o estado mental no momento do fato?
- Havia psicose, mania, intoxicação, delirium ou deficiência intelectual?
- O examinado compreendia a ilicitude?
- Podia agir de outro modo?
- Houve planejamento, fuga ou ocultação?
- O diagnóstico explica a conduta ou apenas coexiste?

Aula 14. Transtornos por uso de substâncias em perícias criminais

Conteúdos

- Intoxicação.
- Abstinência.
- Dependência.
- Psicose induzida.
- Delirium.
- Intoxicação voluntária versus estados patológicos.
- Relação com violência, impulsividade e capacidade de autodeterminação.

Aula 15. Superveniência de doença mental

Conteúdos

- Doença mental após o delito.
- Capacidade de acompanhar processo.
- Capacidade de cumprir pena.
- Tratamento, suspensão e reavaliação.
- Diferença entre imputabilidade no fato e condição mental posterior.

Aula 16. Avaliação de risco de violência

Conteúdos

- Risco estático e dinâmico.
- Fatores clínicos.
- Fatores históricos.
- Fatores contextuais.
- Substâncias.
- Adesão terapêutica.
- Acesso a armas.
- Ideação homicida/suicida.
- Psicopatia.
- Proteção e suporte.

Regra

Risco não deve ser inferido apenas do diagnóstico.

Módulo 5 — Perícias Cíveis

Aula 17. Avaliação da capacidade civil

Conteúdos

- Capacidade global versus capacidade por domínio.
- Curatela.
- Tomada de decisão apoiada.
- Atos patrimoniais.
- Atos existenciais.
- Proteção contra abuso.
- Preservação de autonomia.

Aula 18. Capacidades civis específicas

Conteúdos

- Capacidade para testar.
- Capacidade para contratar.
- Capacidade para doar/vender bens.
- Capacidade para casar/divorciar.
- Capacidade para consentir tratamento.
- Capacidade para outorgar procuração.

Aula 19. Direito de família

Conteúdos

- Guarda.
- Alienação parental — cuidado técnico.
- Capacidade parental.
- Violência familiar.
- Criança e adolescente.
- Limites da avaliação psiquiátrica.

Aula 20. Responsabilidade civil do psiquiatra

Conteúdos

- Erro médico.
 - Imperícia, imprudência, negligência.
 - Nexo causal.
 - Dano psíquico.
 - Dever documental.
 - Risco em atestados e relatórios.
-

Módulo 6 — Perícias Administrativas, Previdenciárias e Ocupacionais

Aula 21. Perícia previdenciária e administrativa

Conteúdos

- Incapacidade temporária.
- Incapacidade permanente.
- Capacidade residual.
- Readaptação.
- Aposentadoria por incapacidade.
- Servidor público.
- Junta médica.
- Divergência entre laudos assistenciais e periciais.

Aula 22. Capacidade laboral em psiquiatria

Domínios funcionais

- atenção;
- memória;
- organização;
- ritmo;
- assiduidade;
- interação social;
- tolerância a pressão;
- tomada de decisão;
- risco de descompensação;
- adesão terapêutica;
- estabilidade longitudinal.

Aula 23. Nexo, concausa e dano psíquico

Conteúdos

- Nexo causal.
- Concausalidade.
- Agravamento.
- Temporalidade.
- Plausibilidade.
- Padrão afastamento-retorno-recaída.
- Fatores extralaborais.
- Documentação contemporânea.

Aula 24. Parecer administrativo robusto

Estrutura

1. Histórico funcional.
 2. Histórico clínico.
 3. Documentos de junta médica.
 4. Diagnóstico.
 5. Funcionalidade.
 6. Capacidade laboral.
 7. Nexó com atividade.
 8. Prognóstico.
 9. Crítica técnica do laudo administrativo.
 10. Conclusão.
-

Módulo 7 — Violência, Vulnerabilidade e Família

Aula 25. Violência infantil

Conteúdos

- Maus-tratos.
- Abuso sexual.
- Negligência.
- Trauma.
- Depoimento e avaliação clínica.
- Limites da inferência psiquiátrica.

Aula 26. Violência contra a mulher

Conteúdos

- Violência doméstica.
- Trauma complexo.
- Risco.
- Dependência emocional/econômica.
- Medidas protetivas.
- Dano psíquico.

Aula 27. Violência contra o idoso

Conteúdos

- Vulnerabilidade.
- Demência.
- Abuso financeiro.
- Negligência.
- Capacidade civil.
- Curatela e proteção.

Aula 28. Homicídio familiar

Conteúdos

- Dinâmicas familiares.
 - Psicose, humor, substâncias e personalidade.
 - Risco de violência.
 - Avaliação retrospectiva.
-

Módulo 8 — Transtornos Mentais com Implicações Forenses

Aula 29. Transtornos neurocognitivos

Aplicações

- Capacidade civil.
- Testamento.
- Contratos.
- Vulnerabilidade a golpes.
- Responsabilidade penal em demências comportamentais.

Aula 30. Transtornos psicóticos

Aplicações

- Imputabilidade.
- Risco.
- Capacidade civil.
- Nexó entre delírio e conduta.
- Adesão terapêutica.

Aula 31. Transtornos do humor

Aplicações

- Mania e atos patrimoniais.
- Depressão psicótica.
- Suicídio e responsabilidade institucional.
- Capacidade laboral.

Aula 32. Parafilias e crimes sexuais

Aplicações

- Diagnóstico diferencial.
- Risco de reincidência.
- Imputabilidade.
- Tratamento.
- Cuidado com moralização.

Aula 33. Transtornos do controle dos impulsos

Aplicações

- Impulso irresistível versus impulso não resistido.
- Jogo patológico.
- Cleptomania.
- Piromania.
- Comorbidades.

Aula 34. Transtornos da personalidade

Aplicações

- Responsabilidade penal.
- Capacidade civil raramente globalmente abolida.
- Risco.
- Impulsividade.
- Manipulação e consistência.

Aula 35. Psicopatia e violência

Aplicações

- Avaliação de risco.
- Responsabilidade penal.
- Prognóstico.
- Limites do tratamento.
- Cuidado ético com rótulos.

Aula 36. Deficiência intelectual

Aplicações

- Imputabilidade.
 - Capacidade civil.
 - Consentimento.
 - Vulnerabilidade.
 - Funcionamento adaptativo.
-

Módulo 9 — Simulação, Dissimulação e Consistência

Aula 37. Simulação

Conteúdos

- Ganho externo.
- Exagero de sintomas.
- Sintomas improváveis.
- Inconsistências.
- Testes e entrevistas.
- Formulação prudente.

Regra

Não afirmar simulação sem base objetiva e descritiva.

Aula 38. Dissimulação e minimização

Conteúdos

- Ocultação de sintomas.
 - Tentativa de parecer capaz.
 - Medo de interdição, internação ou pena.
 - Contradição entre relato e documentos.
 - Estratégias de entrevista.
-

Módulo 10 — Oficina de Pareceres Robustos

Aula 39. Parecer de imputabilidade penal

Produto final

Parecer completo sobre caso penal simulado, com:

- síntese documental;
- EEM dirigido;
- análise psicopatológica;
- entendimento;
- autodeterminação;
- nexos transtorno-conduta;
- conclusão;
- quesitos.

Aula 40. Parecer de capacidade civil

Produto final

Parecer sobre curatela/capacidade específica, com:

- avaliação cognitiva;
- funcionalidade;
- quatro componentes decisórios;
- atos preservados;
- atos comprometidos;
- recomendação proporcional.

Aula 41. Parecer previdenciário/administrativo

Produto final

Parecer sobre incapacidade laboral, com:

- diagnóstico;
- funcionalidade;
- capacidade para cargo;
- nexo/concausa;
- prognóstico;
- análise crítica de laudo administrativo.

Aula 42. Análise crítica de laudo judicial

Produto final

Parecer de assistente técnico com:

- convergências;
 - divergências;
 - lacunas metodológicas;
 - análise de documentos;
 - literatura técnica;
 - respostas a quesitos.
-

Trilha de estudo recomendada

Semana 1 — Fundamentos

- Aulas 1 a 4.
- Produto: mapa mental da psiquiatria forense.

Semana 2 — Exame pericial

- Aulas 5 a 8.
- Produto: roteiro próprio de entrevista pericial.

Semana 3 — Laudo e parecer

- Aulas 9 a 12.
- Produto: modelo de parecer técnico.

Semana 4 — Criminal

- Aulas 13 a 16.
- Produto: checklist de imputabilidade.

Semana 5 — Cível

- Aulas 17 a 20.
- Produto: checklist de capacidade civil.

Semana 6 — Administrativo/previdenciário

- Aulas 21 a 24.
- Produto: template de parecer administrativo.

Semana 7 — Violência e vulnerabilidade

- Aulas 25 a 28.
- Produto: matriz de risco/vulnerabilidade.

Semana 8 — Transtornos forenses I

- Aulas 29 a 32.
- Produto: tabela diagnóstico → impacto forense.

Semana 9 — Transtornos forenses II

- Aulas 33 a 36.
- Produto: roteiro de análise por transtorno.

Semana 10 — Simulação e oficina

- Aulas 37 a 42.
 - Produto: parecer robusto completo.
-

Critérios de qualidade de um parecer robusto

Um parecer robusto deve cumprir 12 critérios:

1. Identificar claramente o objeto médico-legal.
2. Declarar metodologia.
3. Listar documentos analisados.
4. Separar relato, documento, exame e inferência.
5. Apresentar linha do tempo clínica e jurídica.
6. Fazer EEM dirigido ao problema pericial.
7. Discutir diagnóstico e diferenciais.
8. Avaliar funcionalidade.
9. Relacionar transtorno ao ato/demanda.
10. Declarar limitações.
11. Responder quesitos individualmente.
12. Concluir de forma proporcional aos dados.

Frase final do curso

O parecer psiquiátrico forense robusto não é o mais longo, nem o mais carregado de citações. É aquele em que cada conclusão é rastreável, proporcional, clinicamente fundamentada e juridicamente útil.

Materiais Práticos — Pareceres em Psiquiatria Forense

1. Roteiro universal de parecer técnico

1. Identificação anonimizada.
2. Objeto do parecer.
3. Metodologia.
4. Documentos analisados.
5. Síntese cronológica.
6. Histórico psiquiátrico.
7. Exame do estado mental.
8. Diagnóstico e diferenciais.
9. Funcionalidade.
10. Discussão médico-legal.
11. Resposta aos quesitos.
12. Conclusão.
13. Limitações.

2. Fórmula de rastreabilidade

Para cada conclusão, perguntar:

- Qual achado sustenta isso?
- Qual documento confirma?
- É relato ou fato documentado?
- Há explicação alternativa?
- O grau de certeza foi declarado?

3. Modelo de análise crítica de laudo

Convergências

- Pontos tecnicamente adequados.
- Diagnósticos compatíveis.
- Metodologia suficiente.
- Respostas corretas a quesitos.

Divergências

- Lacunas documentais.
- Inferências sem base.
- Confusão entre diagnóstico e incapacidade.
- Ausência de análise funcional.
- Ausência de nexos temporais.
- Conclusões além dos dados.

Formulação elegante

Embora o laudo apresente conclusão tecnicamente possível, observa-se que a fundamentação não explicita de modo suficiente a relação entre os achados clínicos descritos e a conclusão médico-legal alcançada.

4. Checklist de parecer penal

- ☐ Momento do fato definido.
- ☐ Diagnóstico no momento do fato reconstruído.
- ☐ Entendimento da ilicitude analisado.
- ☐ Autodeterminação analisada.
- ☐ Nexo transtorno-conduta descrito.
- ☐ Uso de substâncias avaliado.
- ☐ Planejamento/fuga/ocultação ponderados.
- ☐ Simulação/dissimulação avaliadas.
- ☐ Conclusão proporcional.

5. Checklist de capacidade civil

- ☐ Ato civil específico definido.
- ☐ Compreensão avaliada.
- ☐ Apreciação avaliada.
- ☐ Raciocínio decisório avaliado.
- ☐ Expressão de escolha avaliada.
- ☐ Administração financeira avaliada.
- ☐ Vulnerabilidade a abuso avaliada.
- ☐ Atos preservados descritos.
- ☐ Atos comprometidos delimitados.
- ☐ Medida menos restritiva considerada.

6. Checklist previdenciário/administrativo

- ☐ Cargo/função descrito.
- ☐ Exigências funcionais do cargo descritas.
- ☐ Diagnóstico atual e longitudinal.
- ☐ Tratamentos realizados.
- ☐ Funcionalidade atual.
- ☐ Capacidade para cargo habitual.
- ☐ Possibilidade de readaptação.
- ☐ Prognóstico.
- ☐ Nexo/concausa, se pertinente.
- ☐ Crítica de laudos administrativos.

7. Respostas-modelo úteis

Diagnóstico e incapacidade

O diagnóstico psiquiátrico, por si só, não determina incapacidade. A incapacidade deve ser avaliada pela repercussão funcional concreta do transtorno sobre as atividades exigidas.

Ausência de nexo em laudo administrativo

A ausência de menção expressa ao nexo em laudo administrativo voltado à aferição de incapacidade não equivale, por si só, à exclusão técnica do nexo, salvo se houver análise etiológica explícita em sentido contrário.

Simulação

Foram identificadas inconsistências que recomendam cautela interpretativa. Tais achados, isoladamente, não permitem afirmar simulação de modo categórico sem elementos adicionais.

Capacidade civil

A capacidade civil deve ser analisada por ato e domínio funcional. No caso concreto, há preservação de [X] e prejuízo de [Y], o que recomenda medida proporcional limitada a [Z].

8. Modelo de conclusão integrada

Com base na entrevista psiquiátrica, no exame do estado mental, na análise documental e na discussão médico-legal, conclui-se que [PERICIANDO] apresenta [DIAGNÓSTICO], com repercussão funcional em [DOMÍNIOS]. Tais achados são compatíveis com [CONCLUSÃO MÉDICO-LEGAL], observadas as limitações de [LIMITAÇÕES].

Cronograma de 10 Semanas — Psiquiatria Forense de Taborda

Semana 1 — Fundamentos

Aulas 1 a 4. Produto: mapa mental da psiquiatria forense.

Semana 2 — Exame pericial

Aulas 5 a 8. Produto: roteiro de entrevista pericial.

Semana 3 — Laudo e parecer

Aulas 9 a 12. Produto: modelo próprio de parecer técnico.

Semana 4 — Perícias criminais

Aulas 13 a 16. Produto: checklist de imputabilidade penal.

Semana 5 — Perícias cíveis

Aulas 17 a 20. Produto: checklist de capacidade civil.

Semana 6 — Previdenciário, administrativo e ocupacional

Aulas 21 a 24. Produto: template de parecer administrativo-previdenciário.

Semana 7 — Vulnerabilidade e violência

Aulas 25 a 28. Produto: matriz de risco e vulnerabilidade.

Semana 8 — Transtornos forenses I

Aulas 29 a 32. Produto: tabela diagnóstico-impacto forense.

Semana 9 — Transtornos forenses II

Aulas 33 a 36. Produto: análise por transtorno.

Semana 10 — Simulação e oficina final

Aulas 37 a 42. Produto final: parecer robusto completo.

Material para estudo e apoio técnico. Aplicação em caso concreto exige revisão médica e anonimização dos dados.